

RECURSO CÍVEL Nº 5006082-02.2024.4.02.5117/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: NATALIA SILVA MEDEIROS (AUTOR)

RECORRIDO: UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (RÉU)

ADMINISTRATIVO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA UFF. DIREITO RESTABELECIDO PELA LEI Nº 12.514/2011. CONVERSÃO DE AUXÍLIO IN NATURA, EM PECÚNIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JURISPRUDÊNCIA DA TNU. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5006082-02.2024.4.02.5117

510015340359 .V5

RECURSO CÍVEL Nº 5006082-02.2024.4.02.5117/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: NATALIA SILVA MEDEIROS (AUTOR)

RECORRIDO: UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recursos inominado interposto pela UFF em face da sentença que julgou procedente o pleito autoral, condenando a RÉ ao pagamento do auxílio-moradia estabelecido na Lei 6.932/81, no valor de 30% sobre o valor bruto mensal da bolsa auxílio, por todo o período que se estendeu a residência médica do autor.

Em suas razões recursais, a União pugna pela reforma da sentença, alegando que não cabe à UFF prover o auxílio estabelecido pela Lei 6.932/81, pois essa responsabilidade cabe à instituição de saúde responsável pelo programa de residência médica. Aduz ainda, que o disposto no inciso III do § 5º do art. 4º da Lei nº 6.932/1981 (com alterações da Lei nº 12.514/2011), determina que o direito à moradia deve ser estabelecido conforme regulamento próprio da instituição responsável por ofertar o Programa de Residência Médica. Sustenta que não houve pedido administrativo, realizado pelo autor, para a disponibilização de vaga no alojamento ofertado, algo que caracterizaria falta de interesse de agir da parte. Afirma ainda, que o autor não juntara provas demonstrando a necessidade da concessão de auxílio-moradia.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Eis o teor da sentença vergastada:

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de ação ajuizada por NATALIA SILVA MEDEIROS contra UFF-UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, por meio da qual a parte autora objetiva a concessão de auxílio-moradia (conversão em pecúnia), no que tange à residência médica em Nefrologia, com a condenação da parte ré ao pagamento dos valores devidos e devidamente atualizados.

Citada, a Universidade Federal Fluminense - UFF ofereceu contestação no Evento 7, suscitando preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de ausência de interesse de agir, bem como pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

Preliminares

Da ilegitimidade passiva

A Universidade Federal Fluminense suscita sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o credenciamento da residência médica é feito pelo Hospital Universitário Antonio Pedro, que é gerido desde 2016 pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH, em razão de contrato de gestão especial, não havendo qualquer ingerência da Universidade no programa de residência médica.

Pela leitura da documentação carreada aos autos, note-se que a Universidade Federal Fluminense é a instituição responsável pelo Hospital Universitário Antônio Pedro, atuando como mantenedora, o que justifica a pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Da ausência de interesse de agir

Afasto a preliminar de ausência de interesse de agir, porquanto segundo entendimento do STF, a exigência do prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do requerente, o que está demonstrado pela alegação da ré no sentido de que não existe regulamentação que autorize o pagamento do benefício almejado.

Mérito

A controvérsia existente nos autos reside na verificação do direito ao auxílio moradia por ocasião do período de residência médica.

Alega a parte autora que é médica inscrita no CRM/RJ e cursou residência médica na especialidade de Nefrologia, junto ao Hospital Universitário da Universidade Federal Fluminense - UFF, no período de 01/03/2020 a 28/02/2022. Afirma que, embora a legislação preveja a concessão de benefícios como o fornecimento de alojamento/moradia aos médicos residentes, nunca recebeu qualquer auxílio nesse sentido, seja in natura ou em pecúnia, e que Hospital-Escola não possui qualquer alojamento disponível para os residentes e nunca forneceu valor pecuniário correspondente.

Para embasar a sua pretensão, a parte autora juntou a seguinte documentação: certificado de conclusão do Programa de Residência Médica, em Nefrologia, cursado no período de 01/03/2020 a 28/02/2022, emitido pela Universidade Federal Fluminense - UFF/Hospital Universitário Antônio Pedro e identidade de Médico/Conselho Federal de Medicina (evento 1, ANEXO6 e RG3).

Com efeito, o diploma legal que dispõe sobre as atividades do médico residente é a Lei nº 6.932, 07 de julho de 1981. Destaca-se os principais dispositivos desse diploma legal acerca da questão deduzida na presente demanda:

“Art. 1º - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.

§ 1º - As instituições de saúde de que trata este artigo somente poderão oferecer programas de Residência Médica depois de credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica.

[...]

Art. 2º - Para a sua admissão em qualquer curso de Residência Médica o candidato deverá submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.

Art. 3º - O médico residente admitido no programa terá anotado no contrato padrão de matrícula:

- a) a qualidade de médico residente, com a caracterização da especialidade que cursa;
- b) o nome da instituição responsável pelo programa;
- c) a data de início e a prevista para o término da residência;
- d) o valor da bolsa paga pela instituição responsável pelo programa.

Art. 4º - Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R\$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. **(Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)**

[...]

§ 5º - A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: **(Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)**

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; **(Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)**

II - alimentação; e **(Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)**

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento. **(Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)**

§ 6º O valor da bolsa do médico-residente poderá ser objeto de revisão anual. **(Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011) [...]**

Em consonância com os dispositivos legais supracitados, a partir da redação dada pela Lei nº 12.514/2011, especialmente o inciso III, §5º, do art. 4º, infere-se que deve ser assegurado ao médico-residente o direito à moradia, ao longo do período de residência médica. Assim sendo, incumbe à Instituição garantir ao residente médico local apropriado de moradia durante esse período.

Ressalte-se que não se desconhece o entendimento de que a Lei nº 10.405/2002 teria revogado os dispositivos que garantiam aos médicos residentes o direito à disponibilização de alimentação e de moradia. Contudo, a Turma Nacional de Uniformização, no momento em que se debruçou sobre o tema, acarretando o tema representativo de controvérsia nº 77 (“Saber se a Lei n. 10.405/2002 revogou o benefício de fornecimento de alimentação, alojamento e moradia e, caso negativo, se é possível a sua conversão em pecúnia.”), assim decidiu:

“O direito à prestação “in natura” de alimentação, moradia e alojamento aos médicos residentes não foi revogado pela Lei n. 10.405/2002, sendo cabível em caso de descumprimento a indenização substitutiva em pecúnia a ser fixada por arbitramento.”

De qualquer forma, o período objeto da demanda ocorreu na vigência da Lei nº 12.514/2011, o que conduz ao acolhimento do pedido de reconhecimento do direito ao auxílio-moradia, dada a comprovação da residência médica e ausência de disponibilização de alojamento durante esse período.

E sobre a questão deduzida na presente demanda, mormente quando as Instituições de Saúde responsáveis por programas de residência médica permanecem inertes no que tange ao direito legalmente autorizado, no sentido de assegurar aos residentes médicos moradia durante esse período, o Colendo Superior Tribunal de Justiça assim já se pronunciou:

“ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6.932/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária que debate a concessão de auxílio-moradia a médicos residentes. Houve denunciação da lide à União. A sentença de improcedência de ambas as pretensões foi mantida pelo Tribunal de origem. 2. Precedente do STJ, na interpretação do art. 4º, §4º, da Lei 6.932/1981, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos – CPC, art. 461 (REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009) . 3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/81.”

(REsp nº 1.339.798/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 21/02/2013).

Como se vê da orientação jurisprudencial supracitada, o valor da indenização a ser fixado, nesses casos, tem por escopo assegurar “resultado prático equivalente” ao auxílio devido.

Garantido à parte autora o direito à “moradia” durante o período de residência médica e, diante da inércia da parte ré em cumprir a obrigação que lhe é imposta pela legislação de regência, a indenização atinente à conversão em pecúnia deve ser fixada por arbitramento.

Logo, é devida a conversão em pecúnia do auxílio-moradia, fixado no percentual de 30% do valor bruto da bolsa mensal recebida pela parte autora, conforme entendimento firmado no Tema n. 325 pela TNU, in verbis:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MORADIA DE MÉDICO RESIDENTE. LEI 6.932/81. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. PEDIDO ADMITIDO E PROVIDO. TESE FIXADA: “ATÉ QUE SOBREVENHA A REGULAMENTAÇÃO DO INCISO III DO §5º DO ART. 4º DA LEI 6.932/81, E INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DA RENDA, O MÉDICO RESIDENTE POSSUI DIREITO AO AUXÍLIO-MORADIA, FIXADO EM 30% DO VALOR BRUTO DA BOLSA MENSAL, SE A ELE NÃO FOR FORNECIDA IN NATURA A MORADIA”. (PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0001248-73.2022.4.05.8400/RN RELATOR: JUIZ FEDERAL FRANCISCO GLAUBER PESSOA ALVES, Relator para acórdão: Juiz Federal Tales Krauss Queiroz, julgado em 07/08/2024, acórdão publicado em 12/08/2024).

Assim sendo, o acolhimento do pedido da parte autora é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Isto posto, ACOLHO O PEDIDO, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar a Universidade Federal Fluminense/UFF a pagar à parte autora a indenização correspondente à conversão em pecúnia do auxílio-moradia devido ao médico-residente, no percentual de 30% (trinta por cento) do valor bruto mensalmente recebido durante a realização do Programa de Residência Médica.

No caso, a autora afirma ser médico matriculado no Programa de Residência em Nefrologia Hospital Universitário da Universidade Federal Fluminense - UFF desde 01/03/2020, e com previsão de término em 28/02/2022.

Contudo, alega que a RÊ jamais ofertou qualquer tipo de estrutura física para sua moradia, tão pouco auxílio-financeiro para custeá-la, recebendo apenas bolsa mensal no valor de R\$ 4.106,09 (quatro mil cento e seis reais e nove centavos), algo que demonstra claro descumprimento da responsabilidade dos réus, quanto a obrigação do pagamento da bolsa de residência/auxílio moradia, na forma da Lei 6.932/91.

Por sua vez, os réus afirmam que o autor não juntou provas capazes de demonstrar a necessidade do fornecimento de auxílio-moradia, tão pouco buscou as vias administrativas, para requisitar tal auxílio, algo que demonstra falta de interesse de agir na presente demanda judicial.

Pois bem, a Lei nº 6.932/1981, posteriormente alterada pela Lei 12.514/2011, dispõe sobre as atividades do médico residente, nos seguintes moldes:

Art. 1º - A Residência Médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional.

§ 1º - As instituições de saúde de que trata este artigo somente poderão oferecer programas de Residência Médica depois de credenciadas pela Comissão Nacional de Residência Médica.

§ 2º - É vedado o uso da expressão residência médica para designar qualquer programa de treinamento médico que não tenha sido aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.

§ 3º A Residência Médica constitui modalidade de certificação das especialidades médicas no Brasil. (Incluído pela Lei nº 12.871, de 2013)

§ 4º As certificações de especialidades médicas concedidas pelos Programas de Residência Médica ou pelas associações médicas submetem-se às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS). (Incluído pela Lei nº 12.871, de 2013) (Regulamento) (Regulamento)

§ 5º As instituições de que tratam os §§ 1º a 4º deste artigo deverão encaminhar, anualmente, o número de médicos certificados como especialistas, com vistas a possibilitar o Ministério da Saúde a formar o Cadastro Nacional de Especialistas e parametrizar as ações de saúde pública. (Incluído pela Lei nº 12.871, de 2013) (Regulamento) (Regulamento)

Art. 2º - Para a sua admissão em qualquer curso de Residência Médica o candidato deverá submeter-se ao processo de seleção estabelecido pelo programa aprovado pela Comissão Nacional de Residência Médica.

Art. 3º - O médico residente admitido no programa terá anotado no contrato padrão de matrícula:

- a) a qualidade de médico residente, com a caracterização da especialidade que cursa;*
- b) o nome da instituição responsável pelo programa;*
- c) a data de início e a prevista para o término da residência;*
- d) o valor da bolsa paga pela instituição responsável pelo programa.*

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R\$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais. (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)

§ 1º O médico-residente é filiado ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS como contribuinte individual. (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)

§ 2º O médico-residente tem direito, conforme o caso, à licença-paternidade de 5 (cinco) dias ou à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)

*§ 3º A instituição de saúde responsável por programas de **residência médica** poderá prorrogar, nos termos da **Lei nº 11.770, de 9 de setembro de 2008**, quando requerido pela médica-residente, o período de licença-maternidade em até 60 (sessenta) dias. (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)*

§ 4º O tempo de residência médica será prorrogado por prazo equivalente à duração do afastamento do médico-residente por motivo de saúde ou nas hipóteses dos §§ 2º e 3º. **(Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)**

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência: (Redação dada pela Lei nº 12.514, de 2011)

I - condições adequadas para repouso e higiene pessoal durante os plantões; (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)

II - alimentação; e (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento. (Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011)

§ 6º O valor da bolsa do médico-residente poderá ser objeto de revisão anual. **(Incluído pela Lei nº 12.514, de 2011) (grifos nossos).**

Observa-se que o ordenamento é claro quanto a obrigação das Instituições de Ensino Superior em fornecer os meios necessários para a subsistência do médico residente durante o período de realização da residência. Tal auxílio deverá ser fornecido através da disponibilização de alimentação e moradia, ou, caso não seja possível, a conversão destas em pecúnia.

Ressalto, que embora não tenha sobrevivendo a aludida regulamentação, estabelecida pelo artigo 4º, § 5º, III, o Egrégio STJ já pacificou o entendimento de que há direito ao auxílio para moradia, na hipótese de não ser fornecida *in natura* pela instituição de ensino superior. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E MORADIA. ADICIONAL DE 10% A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO REVOGADO POR LEI POSTERIOR E RESTABELECIDO, POSTERIORMENTE, PELA LEI Nº 12.514/2011, SEM EFEITO REPRISTINATÓRIO. DIREITO PARCIALMENTE RECONHECIDO, NO CASO CONCRETO. **1. O Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que os parágrafos do art. 4º da Lei nº 6.932/1981, com a redação dada pela Lei nº 8.138/1990, que impunham às instituições de ensino o dever de disponibilizar aos médicos residentes alimentação e moradia, bem como o pagamento do adicional de 10% a título de compensação da contribuição previdenciária, foram revogados pelo art. 10 da Lei nº 10.405/2002 e somente foram restabelecidos, sem efeito repristinatório, com a edição da Medida Provisória nº 536/2011, convertida posteriormente na Lei nº 12.514/2011.** 2. Assim, no período entre 10/1/2002 (data da publicação da Lei nº 10.405/02) e 31/10/2011 (data que antecede a publicação da Lei nº 12.514/2011), o médico residente não pode exigir da instituição de ensino o cumprimento das mencionadas prestações. 3. No caso concreto, a parte recorrente afirma que frequentou o Programa de Residência Médica em Oncologia Cirúrgica, no período de 1º/2/2010 a 31/1/2013. Assim, parte do período de frequência ao Programa de Residência Médica ocorreu na vigência da Lei 12.514/2011, devendo, por isso, ser reconhecido, ao menos em parte, o direito postulado pela parte recorrente, conforme consignado na decisão ora agravada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1456947/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 21/08/2017) .

ADMINISTRATIVO. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. LEI 6.932/1981. TUTELA ESPECÍFICA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. 1. Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária que debate a concessão de auxílio-moradia a médicos residentes. Houve denúncia da lide à União. A sentença de improcedência de ambas as pretensões foi mantida pelo Tribunal de origem. **2. Precedente do STJ, na interpretação do art. 4º, §4º, da Lei 6.932/1981, impõe às instituições de saúde responsáveis por programas de residência médica o dever de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. A impossibilidade da prestação da tutela específica autoriza medidas que assegurem o resultado prático equivalente ou a conversão em perdas e danos** - CPC, art. 461 (REsp 813.408/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.6.2009) 3. A fixação de valores do auxílio pretendido demanda investigação de elementos fático-probatórios. 4. Recurso Especial provido, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que estabeleça valor razoável que garanta resultado prático equivalente ao que dispõe o art. 4º, § 4º, da Lei 6.932/81. (REsp 1339798/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 07/03/2013)

No mesmo sentido, a Turma Nacional de Uniformização:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADMINISTRATIVO. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR RAZOÁVEL QUE ASSEGURE O RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ARBITRAMENTO. DECISÃO DA TURMA RECURSAL DE ORIGEM EM CONFRONTO COM A DECISÃO DA TNU. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO PROVIDO. RETORNO À TURMA DE ORIGEM PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. [...] Como se

vê, a decisão da Turma Recursal de origem, ao exigir a comprovação de despesas, está evidentemente contrariando o que restou assentado por esta Turma Nacional cujo julgamento é claro ao determinar que a obrigação in natura descumprida deverá ser "convertida em pecúnia mediante fixação de indenização, por arbitramento." (grifei) Por conseguinte, deverá a Turma Recursal de origem arbitrar o valor da indenização, utilizando-se para isso dos elementos que dispuser e entender mais adequados a esse fim, todavia, não poderá deixar de fazê-lo somente porque não foram apresentados documentos comprobatórios das despesas correspondentes à moradia e alimentação, até porque, se apresentados os documentos seria desnecessário o arbitramento, bastando fixar o valor da indenização no montante exato das despesas comprovadas. Logo, é justamente na falta desses elementos concretos que surge a oportunidade do arbitramento estabelecido na decisão uniformizadora. Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao incidente de uniformização, determinado o retorno dos autos à origem, a fim de que fixe a indenização em valor razoável, por arbitramento". (TNU, 50014681420144047100, JUIZ FEDERAL GERSON LUIZ ROCHA, DOU 04/10/2016.).

Sob essa ótica, constatada a impossibilidade de prestação de auxílio-moradia *in natura*, deverão os réus assegurar os meios para o cumprimento deste direito de forma alternativa, ou seja, através do fornecimento de auxílio *in pecúnia*.

Vale ressaltar, que o auxílio-moradia é um direito adquirido independente da situação financeira do residente, sendo dispensado qualquer comprovação quanto a renda, ou a necessidade do médico, para que seja concedido tal auxílio, bastando apenas a comprovação de matrícula regular em residência médica, algo que a parte autora já fizera.

Neste diapasão, considerando a lacuna normativa quanto ao valor que deverá ser convertido em forma de pecúnia, a jurisprudência vem seguindo o entendimento do STJ e TNU, aplicando o divisor de 30% sobre o valor bruto da bolsa mensal que é destinada ao médico residente.

Dessa forma, considerando que o autor comprovou ter cursado residência médica de 01/03/2020 a 28/02/2022, e que não há comprovação por parte dos Réus do fornecimento de moradia ao aluno, impera-se a manutenção da condenação em pecúnia, na forma arbitrada na sentença combatida.

Diante disso, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Vide entendimento do STF sobre sua aplicação:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL. LEI Nº 9.099/95. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ADOTADOS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Decisão fundamentada de Turma Recursal, sucinta e contrária aos interesses da parte que, com base na Lei 9.099/95, adota os fundamentos da sentença por seus próprios fundamentos, não viola o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (AI 701043 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 04/08/2009, DJe-162 DIVULG 27-08-2009 PUBLIC 28-08-2009 EMENT VOL-02371-13 PP-02589).

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos, mantendo a sentença. Condene os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado dê-se baixa e remetam-se os autos ao Juízo de origem. É como voto.